TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE OTTAVA CIVILE

Il Giudice Unico, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta nel verbale di udienza del 14.9.2022 nel procedimento civile n. R.G. 72989-2/2017, esaminati gli atti, sentite le parti; osserva quanto segue.

Con ricorso *ex* art. 670 c.p.c. in corso di causa, la *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, acquirente dalla *Parte_1* della quota del 50% di proprietà del terreno sito in Roma, alla via Grottaferrata, n. 47 – 45 b in forza di scrittura privata autenticata del 3.12.2021, in pendenza di procedimento di divisione giudiziale della porzione immobiliare in oggetto, chiedeva disporsene il sequestro giudiziario, rappresentando la necessità e/o l'opportunità di custodia e di gestione temporanea del bene ai fini della rimozione degli abusi edilizi sullo stesso presenti e del ripristino della sua commerciabilità; si costituiva in giudizio la sig.ra *Controparte_2* che, nell'eccepire il difetto di legittimazione ad agire della società ricorrente, contestava anche nel merito l'avversa domanda cautelare, rappresentando l'insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del richiesto provvedimento di sequestro giudiziario.

Si rileva, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della *Controparte_1* sollevata dalla resistente nel proprio scritto difensivo: società ricorrente ha acquisito la proprietà dell'unità immobiliare per cui è causa in forza di scrittura privata del 3.12.2021, autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio *Persona_1* da Castiglion Fiorentino; resta del tutto irrilevante che il trasferimento della proprietà della quota di un mezzo della porzione di terreno censita in Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 914, part. 111 sia stato effettuato con scrittura privata integrativa del pregresso contratto di compravendita del 5.10.2020, dal momento che, in presenza della forma prevista dalla legge per la stipula di un contratto di compravendita immobiliare e della chiara espressione della volontà delle parti, la

scrittura privata in questione risulta idonea a determinare l'effetto traslativo voluto dalle società contraenti.

Nel merito, si osserva che la domanda è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento, sussistendo i requisiti di legge per l'accesso alla tutela cautelare tipica di cui all'art. 670 c.p.c.

E' noto che l'art. 670 c.p.c. prevede, come elementi necessari per la concessione della misura cautelare invocata in questa sede, da un lato, la controversia sulla proprietà o il possesso dei beni in contestazione e, dall'altro, l'opportunità di provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea.

La prevalente giurisprudenza e di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini dell'estremo dell'opportunità richiesto dall' art. 670 c.p.c., che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (Cass. Civ. 854/1982); l'estremo del *periculum in mora* è da ricercare nel pericolo di deterioramenti, sottrazioni o alterazioni del bene o in ciò che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso, senza che possa diversamente rilevare la mera capacità di gestione della parte che li possiede, sicché, ai fini della valutazione della sussistenza di tale presupposto, assume rilevanza la valutazione del concreto pericolo di dispersione, alterazione o deterioramento del bene controverso, che determini la necessità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea.

Se, nella fattispecie in esame non risulta contestata (aldilà della infondata eccezione preliminare sollevata dalla resistente) la proprietà del terreno oggetto di causa (pacificamente appartenente agli odierni contendenti nella misura del 50% ciascuno), risulta controverso il possesso del bene e, del resto, la proposizione di pregressa domanda possessoria e la non contestazione degli elementi di fatto posti a base del ricorso (quali il diniego al legale rappresentante della società ricorrente di accesso al terreno, l'impossibilità per la società ricorrente di concedere in locazione a terzi le porzioni di sua pertinenza e l'accesa conflittualità tra le parti proprio in merito alla

possibilità di condivisione del bene comune) comprovano la sussistenza di una effettiva controversia circa il possesso del terreno in oggetto, controversia rispetto alla quale la misura cautelare del sequestro giudiziario risulta idonea a garantire l'utilità e la fruttuosità di un futuro ed eventuale provvedimento decisorio in ordine alla divisione giudiziale, mediante la consegna o il rilascio di quegli stessi beni (o parte di essi) sui quali sia stato autorizzato il vincolo di cui all'art. 670 c.p.c.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva che il comportamento ostativo della resistente, diretto a precludere alla comproprietaria l'utilizzo, la manutenzione, la conservazione e la regolarizzazione edilizio/urbanistica del bene comune, fonda la concreta necessità (oltre a determinare la evidente opportunità) di custodia dell'immobile oggetto di causa, in attesa della definizione del giudizio di merito.

In presenza di controversia sul possesso dei beni, insorge la necessità e/o l'opportunità di provvedere alla gestione ed alla custodia temporanea dei medesimi laddove lo stato di fatto esistente comporti, nella pendenza del giudizio di merito, la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso: nella fattispecie in esame, la misura del sequestro giudiziario, consentendo la provvisoria e fruttuosa gestione del bene (anche attraverso la regolarizzazione dello stesso e la rimozione degli abusi dai quali è gravato) appare funzionale proprio alla attuazione del diritto alla divisione giudiziale dell'immobile, oggetto del giudizio di merito già pendente.

Si ravvisa, pertanto, un'esigenza di custodia degli immobili in questione, non potendo il comportamento ostativo della resistente continuare a precludere alla controparte non soltanto l'utilizzo del bene comune, ma anche la possibilità di concreta attuazione del diritto alla divisione giudiziale dell'immobile.

In accoglimento della domanda cautelare della *Controparte_1* deve, pertanto, essere disposto il sequestro giudiziario degli immobili di cui al ricorso, con la nomina del legale rappresentante della società ricorrente a custode dei medesimi.

La regolamentazione delle spese relative alla presente fase di giudizio è rinviata alla liquidazione definitiva, nell'ambito del giudizio di merito già pendente.

P.T.M.

Il Giudice, visti gli artt. 670 e 669 *octies* e segg. c.p.c. ;

---AUTORIZZA---

il sequestro giudiziario del terreno sito in Roma, alla via Grottaferrata, n. 47 – 45 b, censito in Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 914, part. 111, identificato come ente urbano di 1722 mq;

nomina quale custode il legale rappresentante *pro tempore* della *Controparte_1* con obbligo di amministrare i beni sequestrati al fine di preservarne l'integrità e la funzionalità;

spese al definitivo.---

Si comunichi.

Roma, 21.9.2022

Il Giudice

dr.ssa Andreina Gagliardi